韶关市曲江区“6·20”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2023年06月20日22时26分，韶关市曲江区马坝镇莲花大道乐村坪莲花大道乐业路路口发生一起重型货车冲红灯与一辆二轮摩托车碰撞事故，造成1人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）等相关法律规定，韶关市曲江区人民政府成立了由区委常委、常务副区长任组长，区政府办公室、区交通运输局、区应急管理局、曲江公安分局交警大队等相关部门任成员的“韶关市曲江区‘6·20’生产经营性道路交通事故调查组”。

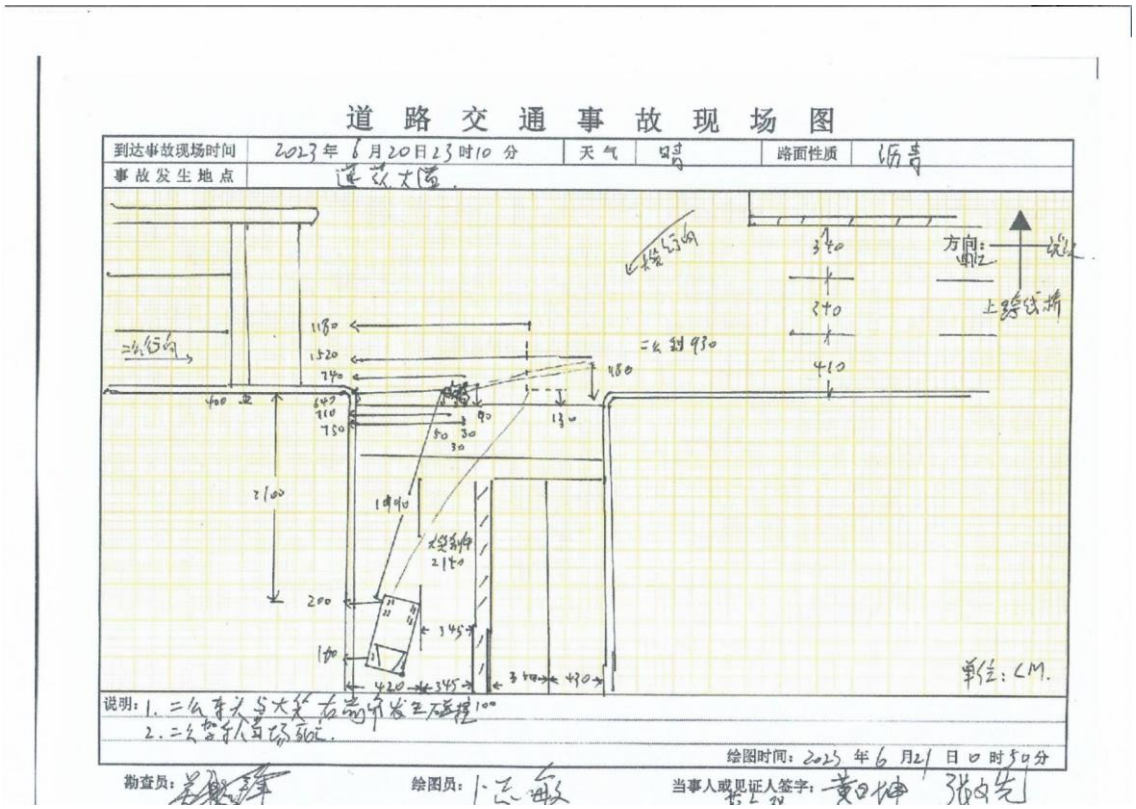
事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是和注重实效”的原则，立即开展了事故调查工作，经过事故现场勘查、技术鉴定、询问调查取证，综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，韶关市曲江区“6·20”一般生产经营性道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故发生经过。

2023 年 06 月 20 日 22 时 26 分，蔡庆强驾驶粤 F20327 号重型自卸货车从浈江区往乐业路方向行驶至韶关市曲江区乐村坪莲花大道乐业路路口左转弯时，冲红灯，与从南往北直行，由叶全清驾驶的悬挂前牌 A0473 号二轮摩托车发生碰撞，造成叶全清当场死亡及车辆损坏的交通事故。（附：事故现场图）



（二）涉事单位及人员情况。

1.韶关市武江区向前土方工程部(以下简称“向前工程部”),涉事车辆粤 F20327 号重型自卸货车及驾驶员蔡庆强所属单位，法定代表人：李灿明：营业期限：长期。统一社会信用代码：91440203590053515 9。注册地址：韶关市武江区西郊建设路 13

号二楼201-203号（自编），经营范围：土石方平整、清理服务、普通货运、提供机械租赁服务。向前工程部取得了韶关市交通运输局核发的道路运输经营许可证，证号:粤交运管韶字440200095019，该公司名下有6辆运营车辆。

2.蔡庆强，男，出生日期:1979年10月21日，粤F20327号重型自卸货车驾驶人,户址:河南省南召县南河店镇大岗村月西组14号，居民身份证号码:****。准驾车型:BIB2，有效期限:2020年11月24日至2030年11月24日，档案编号:440270017206。

3.叶全清，男，出生日期:1969年01月15日，悬挂前牌A0473号二轮摩托车驾驶人，户址:广东省韶关市浈江区新韶镇东联村委东联三队27号,居民身份证号码:****。准驾车型:C1,有效期限:2022年04月20日至2028年04月20日,档案编号:440201262442。

（三）涉事车辆基本情况。

1.粤F20327号重型自卸货车，车辆品牌:驰田牌EXQ5258ZLJSX1，车架号:LZGCL2N41HX014769，发动机号码:1617B016529，车辆初次登记日期:2017年06月15日早检验有效期至:2024年06月止，注册登记所有人:韶关市武江向前土方工程部，地址:广东省韶关市武江区西河康乐村24号。该车在中国人民财产保险股份有限公司韶关市分公司购买了机动车交通事故责任强制保险（保险单

号:PDZA2023440200000049679，保险期间自 2023 年 04 月 17 日 0 时起至 2024 年 04 月 16 日 24 时 0 分止)和机动车商业保险(保险单号:PDAA202244020000101932，保险期间自 2022 年 08 月 06 日 0 时起至 2023 年 08 月 5 日 24 时 0 分止)。

2.悬挂前牌 A0473 号(只有前牌)的二轮摩托车,车辆品牌:好奔牌，车架号:LZ8TCJDK1G1638580，发动机号码:11638580。

（四）事故受害人基本情况。

叶全清（死亡），男，出生日期:1969 年 01 月 15 日，户址:广东省韶关市浈江区新韶镇东联村委东联三队 27 号，居民身份证号码:****。

（五）事故发生地。

事故地点位于韶关市曲江区乐村坪莲花大道乐业路路口，莲花大道南北走向,南往韶钢方向。北往浈江区方向，双向六车道，有中心隔离带，东侧接乐北路，灯控丁字路口。

二、事故处置、评估、善后及直接经济损失情况

（一）事故处置、评估、善后。

事故发生后,蔡庆强立即拨打了 120 和 110 电话,接报后，曲江区公安分局交警大队和 120 医护人员迅速到达事故现场处置。经评估，本次事故应急处置得当。

事故发生后,涉事单位与叶全清家属就善后事宜进行协调，签订了赔偿协议。叶全清家属出具了谅解书。

（二）直接经济损失情况。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)，经统计，本起事故造成直接经济损失约为100万元。

三、事故直接原因

根据韶关市公安局曲江分局交通警察大队道路交通事故认定书[2022]第4402051202300000048号,经调查询问、检验鉴定、综合分析，造成本起事故的直接原因是蔡庆强驾车超载，违反交通信号灯通行，其行为和过错对引发事故起全部作用。蔡庆强驾驶车辆违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第三十八条第一款[1]和《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条[2]之规定。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条[3]及《道路交通事故处理程序规定》第六十条[4]的相关规定，由蔡庆强承担事故的全部责任，叶全清无事故责任。

1.《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第三十八条：机动车信号灯和非机动车信号灯表示：(一)绿灯亮时，准许车辆通行，但转弯的车辆不得妨碍被放行的直行车辆、行人通行；
2.《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条：机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。机动车运载超限的不可解体的物品，影响交通安全的，应当按照公安机关交通管理部门指定的时间、路线、速度行驶，悬挂明显标志。在公路上运载超限的不可解体的物品，并应当依照公路法的规定执行。机动车载运爆炸物品、易燃易爆化学物品以及剧毒、放射性等危险物品，应当经公安机关批准后，按指定的时间、路线、速度行驶，悬挂警示标志并采取必要的安全措施。
3.《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条：公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。
4.《道路交通事故处理程序》第六十条规定：公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任；（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；（三）各方均无导致道路交通事故的过错，属于交通意外事故的，各方均无责任。一方当事人故意造成道路交通事故的，他方无责任。

四、事故暴露的主要问题

向前工程部在安全生产管理和事故防范方面存在以下问题：安全教育培训不到位。向前工程部虽建立了安全生产教育培训制度，但未对从业人员进行上岗前安全教育培训考核。2023年虽制定了安全生产教育培训计划，但到事发时没有开展安全教育培训。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[5]的规定。

五、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

为了深刻吸取事故教训，严肃追究相关责任单位和责任人员的责任，教育有关人员，提高安全管理和防范意识，防止同类事故的再次发生，根据有关法律、法规，事故调查组对本起事故有关责任单位、责任人提出如下处理建议：

（一）司法机关拟追究刑事责任人员。

蔡庆强，涉事重型自卸货车驾驶员，驾车超载，违反交通信号灯通行，其过错行为是导致此事故发生的全部原因。蔡庆强涉嫌交通肇事罪，建议由司法机关依法追究其刑事责任。（2023年8月24日曲江区公安分局已对其立案侦查并采取刑事强制措施）。

（二）建议给予行政处罚的单位和个人。

向前工程部未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，

5.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

根据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（三）项[6]的规定，建议由韶关市曲江区交通运输局对其给予行政处罚。

蔡庆强违反《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》《广东省道路交通安全条例》相关规定，建议由韶关市曲江区公安分局交警大队对其给予行政处罚。

（三）其他建议。

事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议由当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故防范措施建议

（一）建议由区道安办牵头，统筹做好全区预防道路交通事故综合工作，加强道路交通督导整治和交通安全宣传工作，提高群众交通安全意识。

（二）加强对运输行业的管理。公安、交通、应急等职能部门要加强道路交通运输管理，加强对运输企业的日常监督检查，敦促车属单位定期召开安全学习会，总结安全工作，通报安全情况，学习相关规定，进行安全教育，提出安全要求，不断提高从业人员的安全生产观念。

（三）加强路面交通整治执法力度。区交通运输局和交警

6.《中华人民共和国安全生产法》第九十七条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：
（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；

大队等职能部门要加强联合执法，加大对货运车辆的执法力度，严查货运车辆不安全文明行驶，车辆超限超载等违法行为。

（四）向前工程部要深刻整改，开展警示教育，落实安全生产主体责任，加强从业人员安全教育培训，加强风险分级管控和隐患排查工作，杜绝类似事故发生。

韶关市曲江区“6.20”生产经营性道路交通事故调查组（代章）

2023年12月15日